

1501261-38.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CEZAR RIBEIRO DIAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Cezar Ribeiro Dias e Roberto Neves Nunes da Cruz, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de maio de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501261-38.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501261-38.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CEZAR RIBEIRO DIAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Cezar Ribeiro Dias e Roberto Neves Nunes da Cruz, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de maio de 2021, por volta das 20:30h, na Viela Piaf, Galvão, em Guarulhos, traziam consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 1.135 porções de cocaína, com peso líquido total de 431,13 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, os acusados, durante operação policial, rumaram para conhecida rota de fuga de traficantes, momento em que os policiais se dirigiram para lá e abordaram Roberto e Cezar. Em busca pessoal, com Roberto foi encontrada uma sacola plástica contendo parte da droga, além da quantia de R\$853,00 em dinheiro trocado, e com Cezar, o restante das porções de entorpecente apreendidas.

Os acusados foram notificados, apresentaram defesa prévia (fls. 139/140) e no dia 08 de julho de 2021 foi recebida a denúncia (fl. 146). No curso da instrução, uma pessoa foi ouvida, procedendo-se também aos interrogatórios. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias. Proferida sentença (fls. 160/163), houve recurso. O E. TJSP proferiu V. Acórdão (fls. 265/269) e o E. STJ, em sede de habeas corpus, reconheceu a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de fls. 19/20, pelo laudo toxicológico (fls. 122/124), pelos demais laudos (fls. 101/103 e 104/106) e pelas fotografias de fls. 48/49 e 51/52.

Os policiais militares contaram na fase administrativa (fls. 2 e 3) e um deles no contraditório que, em operação em local conhecido como rota de fuga, avistaram o acusado Roberto e, enquanto procediam sua abordagem, avistaram o denunciado Cezar, que tentou se evadir, mas foi detido. Acrescentaram que, em busca pessoal, com Roberto foi localizada uma sacola contendo diversas porções de entorpecente, além da quantia de R\$853,00 em moeda trocada, no bolso de sua blusa, e com Cezar encontraram uma sacola contendo o restante do tóxico; indagados informalmente, admitiram a traficância.

Extrajudicialmente (fls. 4 e 5) e durante a audiência, os acusados confessaram a prática do crime.

A confissão encontra amparo na prova material e nos relatos dos policiais. O laudo aponta que a substância encontrada é entorpecente e as testemunhas disseram que os denunciados traziam consigo drogas.

Não há indícios de que os policiais mentiram e que tinham o propósito subalterno de incriminar gratuitamente duas pessoas inocentes. Não há, por outro lado, nada que leve a crer que os acusados se equivocaram ao admitir envolvimento com o tráfico. Nenhum dos acusados se disse usuário, e mesmo que algum fosse nada mudaria. A considerável quantidade de tóxico é incompatível como o uso pessoal. Assim, inaplicável o art. 28 da Lei 11.343/06.

As circunstâncias do caso concreto levam ao entendimento de que os fatos ocorreram conforme consignado na inicial acusatória. A localização da grande quantidade de drogas é corroborada pelo encontro de elevado valor em dinheiro.

Resta a fixação das penas.

Os acusados agiram com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a pena-base precisa ser imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dos agentes.

Na segunda etapa, não incidem agravantes. A atenuante da confissão não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 deve incidir, pois os acusados são primários, não possuem Maus antecedentes e não se dedicam às atividades criminosas, tampouco integram organização criminosa. Nada justifica redução diversa daquela mais expressiva, ou seja, de 2/3. Sendo assim, a pena final é estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa.

O regime prisional inicial é o aberto, dada a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e por ser a pena inferior a quatro anos de reclusão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno os acusados Cezar Ribeiro Dias e Roberto Neves Nunes da Cruz à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, cada um dos réus ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade.

Em razão da pena imposta, que supera 4 anos, não há se falar em conversão em restritivas de direito ou imposição de sursis.

Com intuito de evitar a colocação dos agentes na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica dos réus, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade, devendo ser expedido alvará de soltura clausulado caso um dos corréus ainda esteja preso.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome dos réus será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas.

Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fls. 19/20 e 80), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

As sacolas plásticas apreendidas deverão ser destruídas (fls. 19/20).

P.R.I.C.Guarulhos, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA